



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 19/3/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO - MUNICIPAL

PROCESSO: 024546.989.24-5
REPRESENTANTE: Dayane Gasparini Ferreira
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ASSUNTO: Representação formulada contra o Edital do Pregão Eletrônico nº 502/2024, Processo Administrativo nº 14.036/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto objetivando o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para atendimento da merenda escolar do Município e de outros equipamentos públicos.

ADVOGADOS: Dayane Gasparini Ferreira (OAB/SP 401.192); Marcelo Palavéri (OAB/SP 114.164); Flávia Maria Palavéri (OAB/SP 137.889); Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP 376.248); Olga Amelia Gonzaga Vieira (OAB/SP 402.771); Ruth dos Reis Costa (OAB/SP 188.312); Murilo Cesar Pavezi (OAB/SP 453.008); e outros.

PROCESSO: 024556.989.24-2
REPRESENTANTE: Elivelton Marcos Souza Queiroz
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ASSUNTO: Representação formulada contra o Edital do Pregão Eletrônico nº 502/2024, Processo Administrativo nº 14.036/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto objetivando o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para atendimento da merenda escolar do Município e de outros equipamentos públicos.

ADVOGADOS: Dayane Gasparini Ferreira (OAB/SP 401.192); Marcelo Palavéri (OAB/SP 114.164); Flávia Maria Palavéri (OAB/SP 137.889); Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP 376.248); Olga Amelia Gonzaga Vieira (OAB/SP 402.771); Ruth dos Reis Costa (OAB/SP 188.312); Murilo Cesar Pavezi (OAB/SP 453.008); e outros.

PROCESSO: 024890.989.24-7
REPRESENTANTE: Dayane Gasparini Ferreira
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ASSUNTO: Representação formulada contra o Edital do Pregão Eletrônico nº 517/2024, Processo nº 14.100/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto objetivando o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para atendimento da merenda escolar do Município e de outros equipamentos públicos.



ADVOGADOS: Daiane Gasparini Ferreira (OAB/SP 401.192) e Luis Roberto Thiesi (OAB/SP 146.769) – Procurador do Município.

PROCESSO: 024991.989.24-5

REPRESENTANTE: Elivelton Marcos Souza Queiroz

REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ASSUNTO: Representação formulada contra o Edital do Pregão Eletrônico nº 517/2024, Processo nº 14.100/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto objetivando o registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios (carne) para atendimento da merenda escolar do Município e de outros equipamentos públicos.

ADVOGADOS: Daiane Gasparini Ferreira (OAB/SP 401.192); Marcelo Palavéri (OAB/SP 114.164) e Luis Roberto Thiesi (OAB/SP 146.769) – Procurador do Município.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. DEFASAGEM DA PESQUISA DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ESPECÍFICO. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS. ENTREGA PONTO A PONTO. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO POR ITENS. IMPROPRIEDADES NÃO CONFIRMADAS. CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO APENAS NO PORTAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO LICITANTE. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS ACOMPANHADAS DE FICHAS TÉCNICAS. EXCESSO NO QUANTITATIVO DE AMOSTRAS EXIGIDO. CORREÇÕES DETERMINADAS. REPRESENTAÇÕES PARCIALMENTE PROCEDENTES.

RELATÓRIO

Tratam os autos de representações subscritas por Dayane Gasparini Ferreira (TC-24546.989.24-5 e TC-24890.989.24-7) e Elivelton Marcos Souza Queiroz (TC-24556.989.24-2 e TC-24991.989.24-5), voltadas a impugnar os Editais dos Pregões Eletrônicos nºs 502/2024 e 517/2024, certames promovidos pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto



objetivando o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios (carnes) destinados à merenda escolar.

Vários foram os pontos destacados pelos Representantes como de natureza controvertida, conforme sintetizado abaixo:

Dayane Gasparini Ferreira (TC-024546.989.24-5 e TC-024890.989.24-7):

- a) defasagem da pesquisa de preços;
- b) falta de previsão de documento indispensável para aferição da qualificação jurídica (registros nos Serviços de Inspeção Federal, Estadual e Municipal);
- c) exigência de atestado de capacidade técnica específico (item 3.4.1 do Edital);
- d) imposição de certidão de recuperação judicial (item 3.3.1 dos Editais);
- e) restritividade relacionada à requisição de declaração de atendimento às boas práticas na produção, manipulação, armazenamento e/ou transporte de alimentos, documento que configuraria compromisso de terceiro alheio à disputa (item 3.6, alíneas “a” e “a.1”, dos Editais);

Elivelton Marcos Souza Queiroz (TC-024556.989.24-2 e TC-024991.989.24-5):

- f) prejuízo ao direito de impugnações, tendo em vista a previsão de protocolo exclusivamente em plataforma digital (Portal de Compras da Prefeitura disponível em <https://compras.empro.com.br/>), condicionando o acesso ao prévio cadastro como fornecedor (item 3 dos Editais);
- g) restritividade relacionada à exigência de entrega ponto a ponto e ao critério de julgamento pelo menor preço por item;



- h) prazo exíguo para apresentação de ficha técnica do fabricante e registro junto ao órgão competente (itens 18 e 19 dos Editais); e,
- i) excesso relacionado ao quantitativo de amostras exigido cada item ofertado (6 unidades) e falta de critérios objetivos para a correspondente aferição (item 18 dos Editais).

Premente a abertura do certame e tendo em vista o conjunto de aspectos impugnados, decidiu o eminente Conselheiro Antonio Roque Citadini, então Relator, pelo deferimento, em caráter liminar, do pedido comum de sustação do andamento dos Pregões Eletrônicos n°s 502/2024 e 517/2024, tendo em vista a avaliação do mérito das Iniciais, sob o rito da Cautelar em Procedimento de Contratação.

Fixado, na mesma liminar, prazo para informações, compareceu a Prefeitura de São José do Rio Preto com justificativas para defender a validade do Instrumento impugnado.

Nesse sentido, defendeu que a pesquisa de mercado foi realizada um mês antes da abertura do certame, mediante consulta à 10 (dez) empresas do setor.

Explicou que, ao contrário do quanto questionado, o item 3.1.4 do Edital prevê a apresentação de licença expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária Municipal ou registro pelo Órgão de Inspeção Oficial, circunstância reforçada no item 8.2 do Termo de Referência.

De igual modo, argumentou que o Instrumento Convocatório seria claro quanto à apresentação de atestados compatíveis com o objeto da licitação, sem impor limitação temporal, em conformidade com os parâmetros da Súmula n° 24 deste E. Tribunal.

Defendeu, mais ainda, observância à Súmula n° 50 deste E. Tribunal, na medida em que o Edital permite a participação de empresas em



recuperação judicial mediante apresentação do plano homologado, não cabendo, por isso, prevalecer a controvérsia aventada pelos Representantes.

Sobre a alegada exigência de compromisso de terceiro alheio à disputa, argumentou que a Cláusula se dirige à comprovação de que a própria licitante possui licença sanitária adequada, bem como que a ficha técnica de produto de origem animal é documento essencial para verificação da qualidade e inocuidade dos alimentos.

Prosseguiu afirmando que o Edital privilegia a forma eletrônica em consonância com a Nova Lei de Licitações e não proíbe a apresentação de impugnações por outros meios.

Justificou a exigência de entrega ponto a ponto pela inexistência de estrutura municipal para armazenamento e distribuição para mais de 150 locais distintos, destacando que tal modalidade de entrega é utilizada há décadas no Município, sem rejeição por esta E. Corte de Contas.

Defendeu o prazo de 2 dias úteis para apresentação de fichas técnicas como suficiente e necessário para assegurar a agilidade do processo licitatório, afirmando ser prática histórica no Município, sem ocorrência de prejuízos.

Argumentou que os critérios para aferição das amostras estão claramente definidos na descrição dos itens, bem como que a análise será conduzida por corpo técnico qualificado da Secretaria Municipal de Agricultura, composto por nutricionistas e equipe do Serviço de Inspeção Municipal.

Por fim, justificou a exigência de múltiplas amostras pela natureza variável do produto cárneo, representando apenas 0,006% do volume total a ser adquirido.

Com isso, espera julgamento pela improcedência das Representações.

Seguiram os autos para a ATJ, que se pronunciou por sua Unidade Jurídica no sentido da procedência parcial das impugnações.



Objetou, nesse sentido: a exigência de certidão de recuperação judicial; a requisição e declaração e ficha técnica do produto emitidas pelo fabricante, assim como o prazo concedido para tal mister; o procedimento previsto para apresentação de impugnações na via administrativa; e a ausência de critérios para análise das amostras.

O Parecer do d. Ministério Público de Contas convergiu com a perspectiva de análise da ATJ, acrescentando proposta de recomendações à Prefeitura, no sentido de que disponibilize o valor estimado de cada item e reavalie a pertinência do critério de julgamento eleito, assim como a adoção do Sistema de Registro de Preços para o objeto proposto.

É o relatório.

MRL



VOTO

Preliminarmente, apresento para referendo deste E. Tribunal Pleno decisão monocrática mediante a qual se determinou a sustação cautelar dos Pregões Eletrônicos cujos Editais ora se apreciam.

No mérito, a instrução processual parece-me suficiente para considerar a procedência de parte das impugnações.

No que tange às disposições editalícias concernentes à recuperação judicial, não obstante guardem consonância com o Enunciado nº 50 das Súmulas de Jurisprudência deste Tribunal, comportam ressalva quanto à sua aplicabilidade no presente caso, considerando que referido verbete foi editado sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93, com o escopo de conformar as disposições atinentes ao instituto da concordata, já extinto do ordenamento jurídico pátrio.

A anomalia constrói cenário dissonante do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece, de modo taxativo, a faculdade de se requisitar "certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante", não contemplando, em seu âmbito de incidência, os institutos da recuperação judicial ou extrajudicial, conforme pretendido pela Representada.

Recordo, a propósito da matéria, que este E. Plenário, em recente julgado sob a relatoria do Eminentíssimo Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, assim deliberou em sessão realizada em 14/8/2024:

"2.3 Ademais, encontra-se superado o enunciado da Súmula nº 50 pelo disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21, o que impõe seja excluída a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial." (TC-14092.989.24)

Portanto, aqui os Instrumentos definitivamente suscitam a incompatibilidade arguida, que torna imperiosa sua reformulação.

Do mesmo modo, como observado na instrução e já decidido em situações análogas, a demanda por assinatura do técnico responsável nas fichas técnicas solicitadas limita o certame, injustificadamente, apenas aos



fabricantes, por se tratar de documentação à qual o distribuidor ou varejista não tem acesso, confrontando, assim, a isonomia da disputa.

Nesse sentido, a deliberação Plenária de 19/2/2025, exarada nos autos do TC-05047.989.24-9, sob a relatoria do eminente Conselheiro Dimas Ramalho:

“2.3. A Prefeitura, por sua vez, argumenta que exigência de ficha técnica é admitida como medida acautelatória adotada, pois visa assegurar que os licitantes demonstrem a capacidade de atender às necessidades do contratante, não constituindo, por si só, restrição indevida.

2.4. Em contraposição, trago novamente trecho de interesse do julgamento do TC-017589.989.21-9, em Sessão Plenária de 29/09/2021, sob minha relatoria:

Em que pese a indispensável preocupação da Prefeitura com a segurança alimentar dos alunos da rede municipal, os argumentos da defesa, calcados na importância das informações sobre os gêneros alimentícios, não são capazes de desconstituir o caráter restritivo da imposição.

A Origem deverá avaliar outras soluções viáveis para confirmar a legitimidade e confiabilidade das características organolépticas, composição nutricional e outras informações dos produtos que serão relevantes para a análise de conformidade dos itens ofertados com os requisitos mínimos de qualidade previstos no ato convocatório.

A imposição de entrega da Ficha técnica do produto, emitida pelo seu fabricante, devidamente assinada pelo técnico responsável, mesmo que dirigida somente ao vencedor, prejudica os fornecedores varejistas, distribuidores e não produtores, que deverão diligenciar perante os fabricantes dos produtos licitados, sem qualquer garantia de sucesso, para obtenção destes documentos, ficando claro que são pertencentes a terceiros alheios à disputa.

Destaco que esta imposição de assinatura do responsável técnico nas fichas técnicas dos produtos configura requisição de compromisso de terceiro alheio à disputa, em afronta à Súmula n.º 15 deste E. Tribunal.

A exigência cria desarrazoado ônus e desestímulo à participação no certame, expondo o pressuposto da ampla competitividade e delimitando as possibilidades de obtenção da proposta mais vantajosa.

Deverá a Prefeitura de Guarulhos, portanto, suprimir a requisição de assinatura do técnico responsável nas fichas técnicas solicitadas para aferição da conformidade das propostas com os requisitos do edital.”

No caso destes autos, entendo que a solução deverá ser exatamente a mesma, incumbindo à Administração, nesse sentido, providenciar a devida retificação.



Também procedem os questionamentos incidentes sobre a forma prevista para o recebimento de impugnações e pedidos de esclarecimentos, exclusivamente mediante protocolo no Portal de Compras Empro, disponível em: <https://compras.empro.com.br>.

Há que se ponderar que o direito de impugnação na via administrativa, enquanto meio de insurgência cuja legitimidade é afeta a qualquer pessoa física ou jurídica, nos termos do artigo 164 da Lei nº 14.133/21, além de se revelar instrumental deveras importante para o controle dos atos administrativos, permite que a Administração possa exercer a autotutela e retificar eventuais impropriedades dispostas no instrumento convocatório.

E em função disso, a maior flexibilização nos meios de recepção (a exemplo da possibilidade de encaminhamento por e-mail) não implica prejuízo à Administração ou para o procedimento licitatório, além de, em contrapartida, ser benéfica aos interessados que não tenham cadastro no sistema de compras em que os certames serão processados.

Assim, não só me parece razoável, mas também necessário que se ampliem os mecanismos de impugnações e pedidos de esclarecimentos, admitindo-se todas as formas previstas em Lei.

Na mesma linha, pertinentes as críticas dirigidas à ausência de critérios objetivos para análise das amostras, na medida em que os Editais não expõem quais os parâmetros que serão considerados para desclassificação, sobretudo quanto à análise organoléptica.

A propósito, em diligência realizada junto ao sítio eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)¹, foi possível constatar a existência do "Manual para aplicação dos testes de aceitabilidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE", documento que poderá constituir substrato normativo adequado para que o Município estabeleça critérios objetivos acerca dos testes de aceitabilidade dos produtos, bem como das metodologias a serem aplicadas.

¹ <www.fnde.gov.br>, acesso em 17/3/2025.



Igual providência deve ser sopesada na definição do prazo para que a vencedora apresente amostra juntamente com a ficha técnica do item ofertado. Embora tal avaliação seja de natureza casuística, a manifestação da Assessoria Técnica permite assumir reflexão no sentido de que esse prazo deva ser justificadamente redefinido e compatibilizado ao padrão de razoabilidade esperado.

Também me alio à convergente instrução quando aduz que a exigência de 6 (seis) amostras de cada item não foi tecnicamente justificada pela Representada.

Aqui igualmente compreendo que os Instrumentos merecem retificação, a fim de excluir excessos, sob pena de se estabelecer elementos de discriminação desarrazoados.

As impugnações remanescentes, de outra parte, não procedem.

Nesse sentido, afasto a crítica à defasagem do orçamento estimativo, tendo em vista que, conforme documentação acostada aos autos, os preços que balizaram os certames foram obtidos mediante pesquisa de mercado realizada em novembro de 2024, em conformidade, portanto, com o interstício fixado no art. 23, V, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A preocupação com a ausência de requisitos de qualificação jurídica igualmente não prospera, porquanto os itens 3.1.4 dos Editais e 8.2 dos Termos de Referência cuidam dos reclamados registros nos Serviços de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal.

Igualmente não prevalece a alegação sobre a exigência de atestado de capacidade técnica específico, porque o item 3.4.1 dos Editais não se afasta do comando estatuído na Lei de Licitações, no sentido de delimitar a comprovação de qualificação técnica às atividades pretéritas e compatíveis em características com o objeto pretendido.

Do mesmo modo, respeitando os posicionamentos contrários, compreendo que o tema proposto acerca da exigência de declaração indicando que a vencedora conhece e adota boas práticas na produção, manipulação, armazenamento e/ou transporte de alimentos não merece o enfoque



negativamente conferido pela Representante, sobretudo em face das normas de observância obrigatória por estabelecimentos varejistas, como é o caso da Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013, que aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, no âmbito do Estado de São Paulo.

Por fim, ao menos aprioristicamente, também não vislumbro a irregularidade relacionada ao critério de julgamento pelo menor preço por item, com a conveniência de entrega ponto a ponto, notadamente por se tratar de aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda, cuja inserção no cardápio escolar pode ser episódica e eventual.

Ademais, trata-se de medida que se insere no campo da discricionariedade administrativa e envolve um conjunto de variáveis econômicas e administrativas, assim como de procedimentos organizacionais, que me parecem razoavelmente demonstrados no Estudo Técnico Preliminar anexado aos autos.

Nesse contexto, **na conformidade dos elementos de análise expostos por ATJ e d. MPC, VOTO pela procedência parcial das representações subscritas por Dayane Gasparini Ferreira e Elivelton Marcos Souza Queiroz, determinando-se à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto que revise a redação dos Editais em apreciação, a fim de: a) excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial; b) suprimir a requisição de assinatura do técnico responsável nas fichas técnicas solicitadas para aferição da conformidade das propostas; c) ampliar os meios para o protocolo de impugnações e pedidos de esclarecimentos, admitindo-se todas as formas previstas em Lei; d) estabelecer parâmetros objetivos que serão utilizados para a análise das amostras, sobretudo quanto à análise organoléptica; e) definir prazo razoável para que a vencedora apresente amostra juntamente com a ficha técnica do item ofertado; e, f) reavaliar o quantitativo de amostra para cada item ofertado, de modo a suprimir elementos de discriminação desarrazoados.**



Acolhido este entendimento, devem Representantes e Representada, na forma regimental, ser intimadas deste julgado, em especial a Prefeitura Municipal São José do Rio Preto, a fim de que providencie a publicidade do Instrumento, incorporado de todas as retificações determinadas, observando a reabertura dos prazos nos termos preceituados na norma de regência.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro